

Soal A. Benar atau Salah dengan Alasan

Keterangan ujian: UJIAN BUSINESS ETHICS AND SUSTAINABILITY. Waktu 120 menit, open book, tidak boleh akses internet. Jawaban ditulis tangan pada kertas yang disediakan.

Perintah Soal A: Nyatakan BENAR atau SALAH pernyataan berikut ini dan berikan alasan prinsip etika yang mendasarinya.

Pernyataan 1

Soal: Ketimpangan yang terjadi antar negara dan dalam suatu negara dapat diakibatkan oleh penghindaran pajak dan perubahan iklim, hal ini sejalan dengan prinsip fairness.

Jawaban: SALAH

Dari chapter mana: Bab 3 Evaluating Business Ethics (Theory of Justice dari Rawls, fairness) dan Bab 1 Introducing Business Ethics (globalization, race to the bottom, ketimpangan antarnegara).

Bagian pertama pernyataan ini benar: penghindaran pajak dan perubahan iklim memang membuat ketimpangan makin lebar. Yang salah adalah bagian akhirnya. Ketimpangan seperti itu justru bertentangan dengan prinsip fairness, bukan sejalan dengannya.

Prinsip yang dipakai: fairness dan distributive justice menurut Theory of Justice dari Rawls. Rawls mengajak kita membayangkan veil of ignorance: kalau kita belum tahu akan lahir sebagai siapa, apakah kita mau menerima susunan dunia seperti ini? Tidak ada orang yang mau lahir sebagai warga negara miskin yang kehilangan penerimaan pajak karena perusahaan besar memindahkan labanya ke negara bertarif rendah, atau sebagai petani yang sawahnya kebanjiran akibat perubahan iklim yang disebabkan negara dan perusahaan lain.

Contoh dari kelas: dosen menjelaskan race to the bottom, yaitu negara berlomba memotong pajak demi menarik investasi, sehingga pengusaha lokal yang membayar pajak penuh diperlakukan tidak adil. Jawabannya adalah Global Minimum Tax 15 persen. Dari sisi iklim, yang menghasilkan emisi paling banyak bukan pihak yang paling menderita akibatnya. Itu ketidakadilan antarnegara dan antargenerasi.

Pernyataan 2

Soal: Etika lingkungan semakin terbukti pentingnya bagi siapapun lebih-lebih bagi Perusahaan besar di bidang perkebunan, properti dan pertambangan, terlebih dengan terjadinya tanah longsor dan banjir bandang di Sumbar, Sumut, Aceh, Sebagian lain Indonesia dan belahan dunia.

Jawaban: BENAR

Dari chapter mana: Bab 1 Introducing Business Ethics (sustainability, triple bottom line, biaya sosial dari slide dosen tentang etika lingkungan) dan Bab 3 Evaluating Business Ethics (Ethic of Care).

Prinsip yang dipakai: sustainability dan triple bottom line, ditambah Ethic of Care dan keadilan antargenerasi.

Alasannya sederhana. Perusahaan perkebunan, properti, dan tambang adalah pihak yang paling langsung mengubah bentang alam: membuka hutan, meratakan bukit, mengeruk tanah, dan menutup daerah resapan air. Kalau hutan di hulu gundul, air hujan tidak tertahan dan langsung turun sebagai banjir bandang dan longsor ke desa di bawahnya. Buku menyebut ini sebagai biaya sosial: biaya yang tidak masuk ke laporan keuangan perusahaan, tetapi ditanggung masyarakat. Kewajiban perusahaan adalah memasukkan biaya itu ke dalam hitungannya sendiri (internalisasi), bukan melemparnya ke orang lain.

Ethic of Care menuntut perusahaan menjaga hubungan dengan masyarakat di sekitar wilayah kerjanya. Keadilan antargenerasi menuntut hutan dan tanah diwariskan dalam keadaan layak kepada anak cucu. Bencana yang berulang membuktikan dua hal ini bukan teori di atas kertas, melainkan soal nyawa manusia.

Pernyataan 3

Soal: Anggaran Pendidikan yang tepat semestinya dipandang sebagai Investasi dalam pengembangan modal manusia, karena dapat mencegah problematika demografi dan mendorong capaian bonus demografi. Hal tersebut sangat sesuai dengan prinsip keberlanjutan bagi negara ini.

Jawaban: BENAR

Dari chapter mana: Bab 1 Introducing Business Ethics (sustainability, triple bottom line kolom sosial, hak positif dari slide dosen) dan Bab 3 Evaluating Business Ethics (Ethics of Rights).

Prinsip yang dipakai: sustainability, yaitu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhannya. Pendidikan adalah bentuk paling jelas dari investasi untuk generasi mendatang.

Dalam triple bottom line, kolom sosial berisi hal seperti kualitas hidup manusia dan hak asasi. Pendidikan masuk di situ. Dalam pembahasan hak di kelas, pendidikan termasuk hak positif: hak yang menuntut pihak lain, dalam hal ini negara, menyediakan sarannya. Kalau anggaran pendidikan dianggap biaya yang bisa dipangkas kapan saja, bonus demografi berubah menjadi beban demografi: jumlah usia produktif besar, tetapi tidak terampil dan sulit mendapat pekerjaan.

Satu catatan kecil untuk jawaban yang lebih lengkap: kata “yang tepat” penting. Anggaran yang besar tetapi bocor karena korupsi atau salah sasaran tidak otomatis menjadi investasi. Jadi prinsip keberlanjutan harus didampingi tata kelola yang baik.

Pernyataan 4

Soal: Biaya-biaya untuk peningkatan kualitas pelayanan, proses produksi dan kualitas produk agar produk aman dan memuaskan pelanggan merupakan biaya yang etis.

Jawaban: BENAR

Dari chapter mana: Bab 3 Evaluating Business Ethics (Ethics of Rights, Ethic of Care), Bab 1 Introducing Business Ethics (tanggung jawab produk dalam triple bottom line), dan Bab 6 Shareholders and Business Ethics (kasus General Motors).

Prinsip yang dipakai: hak konsumen atas keselamatan dan produk yang layak (Ethics of Rights), tanggung jawab produk dalam triple bottom line, dan Ethic of Care kepada pelanggan.

Cara mudah mengujinya: bandingkan dengan suap. Dosen menjelaskan suap adalah biaya tanpa nilai tambah, uang keluar tetapi barang atau jasa tidak menjadi lebih baik. Biaya untuk keamanan produk dan mutu layanan adalah kebalikannya: uang keluar dan pelanggan mendapat produk yang lebih aman dan lebih baik. Itu biaya yang menambah nilai, jadi etis.

Kasus General Motors di Bab 6 menunjukkan apa yang terjadi kalau biaya seperti ini dihindari. GM menunda penarikan mobil yang saklar pengapian cacat karena menghitung biaya klaim korban lebih murah daripada biaya perbaikan. Sekitar 124 orang meninggal. Biaya keamanan produk yang dihemat di awal berubah menjadi denda, ganti rugi, dan hilangnya kepercayaan yang jauh lebih mahal.

Pernyataan 5

Soal: Kasus membanjirnya impor tekstil baik yang legal dan illegal, sebagaimana yang diberitakan CNBC Indonesia, yang mengakibatkan kesulitan produsen tekstil dalam negeri bukan merupakan masalah prinsip etika bisnis.

Jawaban: SALAH

Dari chapter mana: Bab 1 Introducing Business Ethics (globalization, hubungan hukum dan etika), Bab 2 Framing Business Ethics (Stakeholder Theory), Bab 3 Evaluating Business Ethics (fairness, distributive justice), dan Bab 5 Managing Business Ethics (persaingan adil pada kasus Siemens).

Ini jelas masalah etika bisnis, pada dua level sekaligus.

Untuk impor ilegal: penyelundupan dan pemalsuan dokumen melanggar hukum dan melanggar fairness dalam persaingan. Produsen lokal yang membayar pajak, bea masuk, dan upah sesuai aturan harus bersaing dengan barang yang masuk tanpa membayar apa pun. Itu persaingan yang tidak adil, sama polanya dengan pesaing jujur yang kalah tender dari pesaing yang menyuap pada kasus Siemens.

Untuk impor legal yang membanjir: di sini prinsip etikanya ada di level sistem, yaitu kebijakan perdagangan dan pengawasan pemerintah. Buku membahas globalization sebagai konteks utama etika bisnis, termasuk bagaimana perdagangan bebas bisa memindahkan beban kepada pekerja di negara tertentu. Pekerja tekstil yang kehilangan pekerjaan adalah stakeholder yang dirugikan, dan menurut Stakeholder Theory pihak yang terkena dampak keputusan punya klaim yang sah. Pertanyaan etisnya bukan “boleh impor atau tidak”, tetapi apakah pembagian manfaat dan beban dari kebijakan itu adil, dan apakah pemerintah menjalankan tugasnya mengawasi.

Jadi mengatakan “bukan masalah etika” salah. Ada pelanggaran hukum dan fairness pada bagian ilegalnya, dan ada soal keadilan distributif serta tanggung jawab sistem pada bagian legalnya.

Pernyataan 6

Soal: Environment, social and governance (ESG) menunjukkan betapa pentingnya yang harus dilakukan oleh perusahaan, dengan adanya kasus banjir dan tanah longsor di Sumbar, Sumut dan Aceh.

Jawaban: BENAR

Dari chapter mana: Bab 1 Introducing Business Ethics (sustainability, triple bottom line), Bab 2 Framing Business Ethics (corporate accountability), dan Bab 5 Managing Business Ethics (social accounting, environmental management system, ISO 14001, kasus Abengoa).

ESG adalah cara menilai perusahaan dari tiga sisi: lingkungan (environment), sosial (social), dan tata kelola (governance). Isinya sejalan dengan triple bottom line di buku: ekonomi, lingkungan, sosial, ditambah governance

sebagai cara memastikan dua yang lain benar-benar dijalankan.

Bencana banjir dan longsor menunjukkan ketiganya terkait. Sisi lingkungan: hutan yang dibuka dan daerah resapan yang hilang. Sisi sosial: warga yang kehilangan rumah, keluarga, dan mata pencaharian. Sisi governance: izin yang diberikan tanpa pengawasan, AMDAL yang hanya formalitas, dan laporan keberlanjutan yang tidak menggambarkan keadaan nyata. Bab 5 membahas alatnya: social accounting dan environmental management system seperti ISO 14001. Tetapi kasus Abengoa di buku mengingatkan sertifikat bisa hanya simbol. Yang penting adalah praktiknya, bukan dokumennya.

Prinsip yang dipakai: sustainability, corporate accountability (perusahaan harus bisa dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat, bukan hanya pemegang saham), dan Ethic of Care.

Pernyataan 7

Soal: Peran keluarga sangat penting dalam mengatasi problematika sosial dan ekonomi sekarang terjadi karena segalanya bermula dari keluarga, terutama pendidikan karakter sehari-hari.

Jawaban: BENAR

Dari chapter mana: Bab 4 Making Decisions in Business Ethics (individual factors: personal values, Cognitive Moral Development dari Kohlberg, situational factors), Bab 3 Evaluating Business Ethics (Virtue Ethics), dan Bab 1 (tiga level etika dari dosen).

Prinsip yang dipakai: Bab 4 tentang faktor individu dalam pengambilan keputusan etis, khususnya personal values (nilai pribadi) dan Cognitive Moral Development dari Kohlberg, ditambah Virtue Ethics yang menilai karakter orangnya.

Buku menjelaskan bahwa nilai pribadi dan tahap perkembangan moral seseorang berpengaruh nyata pada keputusan etisnya di tempat kerja, dan keduanya dibentuk sejak kecil. Dosen menyebut tiga level etika: individu, organisasi, dan sistem. Level individu berakar pada hati nurani, dan dosen memberi contoh keluarga yang mengingatkan untuk bekerja jujur. Kesaksian mantan CFO HealthSouth yang kaya tetapi tidak bisa tidur nyenyak menunjukkan bahwa nurani yang dibentuk sejak dini tidak hilang.

Catatan agar jawaban tidak terlalu sederhana: keluarga penting, tetapi bukan satu-satunya. Bab 4 juga menunjukkan faktor situasional seperti tekanan target, atasan, dan budaya organisasi bisa membuat orang yang dididik baik tetap berbuat salah (kasus Volkswagen). Jadi pendidikan karakter di keluarga perlu dilengkapi sistem yang baik di organisasi dan negara.

Pernyataan 8

Soal: Dalam era digital biaya-biaya untuk penguatan keamanan siber dan sistem digital baik pada sektor korporasi sektor maupun publik merupakan investasi yang tidak etis.

Jawaban: SALAH

Dari chapter mana: Bab 3 Evaluating Business Ethics (Ethics of Rights, Ethic of Care, Utilitarianism), Bab 6 Shareholders and Business Ethics (duty of care manajer), dan Bab 1 (biaya sosial dari slide dosen).

Biaya keamanan siber adalah investasi yang etis, bahkan wajib. Logikanya sama dengan pernyataan nomor 4 tentang biaya keamanan produk.

Prinsip yang dipakai: hak pelanggan dan warga atas perlindungan data pribadi (Ethics of Rights), duty of care atau kewajiban manajer menjalankan perusahaan dengan hati-hati (Bab 6), dan Ethic of Care. Perusahaan dan lembaga publik menyimpan data orang banyak: nomor identitas, rekening, rekam medis. Kalau data itu bocor karena perusahaan tidak mau mengeluarkan biaya pengamanan, yang menanggung kerugian adalah orang-orang yang tidak pernah diminta persetujuannya. Itu memindahkan biaya ke pihak lain, persis seperti perusahaan lama yang menganggap udara dan air barang gratis lalu mencemarinya.

Dengan Utilitarianism juga jelas: biaya pengamanan jauh lebih kecil daripada kerugian jutaan orang saat data bocor atau layanan publik lumpuh.

Pernyataan 9

Soal: Pada masa pendaftaran siswa baru, perilaku sebagian orang tua calon murid mendekatkan domisili calon siswa dengan cara menitipkan catatan kependudukan anaknya pada KK yang dekat sekolahan yang dituju supaya masuk zonasi, merupakan wujud perilaku yang masih etis.

Jawaban: SALAH

Dari chapter mana: Bab 3 Evaluating Business Ethics (Ethics of Duty dari Kant, fairness, kejujuran) dan Bab 4 Making Decisions in Business Ethics (situational factors, kaitan dengan personal values).

Perilaku ini tidak etis, meskipun motifnya (ingin anak sekolah di tempat yang baik) bisa dipahami.

Prinsip yang dilanggar ada tiga. Pertama, kejujuran: menitipkan nama anak di kartu keluarga orang lain berarti membuat data kependudukan yang tidak benar. Kedua, fairness: kursi yang didapat dengan cara itu adalah kursi yang

seharusnya milik anak yang benar-benar tinggal dekat sekolah. Ada korban yang nyata meskipun tidak terlihat. Ketiga, uji Ethics of Duty dari Kant: kalau semua orang tua melakukan hal yang sama, aturan zonasi tidak ada artinya lagi, jadi tindakan ini tidak bisa dijadikan aturan umum.

Ada juga kaitan dengan pernyataan nomor 7: orang tua yang mengajari anak mendapatkan sesuatu dengan mengakali aturan sedang mendidik karakter anaknya, hanya saja ke arah yang salah.

Untuk jawaban yang lebih adil, boleh ditambahkan: akar masalahnya ada di level sistem, yaitu mutu sekolah yang tidak merata sehingga orang tua merasa harus berebut. Itu tanggung jawab pemerintah. Tetapi kelemahan sistem tidak membuat tindakan curang menjadi etis. Dosen memberi contoh serupa: pelanggaran karena tekanan tetap salah, hanya kadar kesalahannya berbeda.

Pernyataan 10

Soal: Akhir-akhir ini ada beberapa contoh suatu perbuatan legal, misalnya perijinan alih fungsi hutan menjadi kebun dan area konsesi tambang, tetapi tidak etis, baik pada level masyarakat umum maupun kalangan korporasi.

Jawaban: BENAR

Dari chapter mana: Bab 1 Introducing Business Ethics (business ethics begins where the law ends, diagram Venn hukum dan etika, kasus Enron dan Fastow), Bab 2 Framing Business Ethics (Carroll's CSR Pyramid), dan Bab 3 Evaluating Business Ethics (Ethic of Care, keadilan antargenerasi).

Ini inti dari Bab 1: etika bisnis dimulai ketika hukum berakhir (business ethics begins where the law ends). Buku meng gambarkannya dengan diagram Venn: ada wilayah yang diatur hukum, ada wilayah yang hanya diatur etika, dan ada perbuatan yang sah menurut hukum tetapi salah menurut etika.

Alih fungsi hutan yang berizin adalah contoh yang tepat. Izinnya sah, tetapi akibatnya, hilangnya daerah resapan, banjir, longsor, dan hilangnya sumber hidup masyarakat adat, ditanggung orang lain dan generasi mendatang. Prinsip yang dilanggar: Ethic of Care, keadilan antargenerasi, dan kewajiban memasukkan biaya sosial ke dalam hitungan perusahaan. Dalam Carroll's CSR Pyramid, perusahaan seperti ini lolos di lapisan legal tetapi gagal di lapisan ethical.

Contoh dari kelas yang bisa dikutip: Andrew Fastow dari Enron yang berkata ia tidak melanggar hukum karena pengacara dan auditor tidak melarang, tetapi mengakui dirinya bersalah. Analoginya: mengemudi tanpa melebihi batas kecepatan, tetapi menabrak orang. Dosen juga menyebut kasus lumpur Lapindo dan hilirisasi nikel sebagai contoh kegiatan berizin yang menimbulkan kerusakan besar.

Soal B Nomor 1. Kasus Kelompok Sendiri: Hilirisasi Nikel

Soal: Soal no 1 dan no 2. Tuliskan kembali satu kasus yang kelompok Anda presentasikan dan satu kasus yang dipresentasikan kelompok lain. Dengan penekanan pada tema kasus, problematika etisnya atau delima etikanya, prinsip etika yang dilanggar, siapa yang terlibat dan bertanggungjawab dan lesson learned yang dapat diambil dan saran untuk mencegah terjadinya kasus serupa.

Dari chapter mana: Bab 3 Evaluating Business Ethics (sembilan teori etika normatif). Ditambah Bab 2 (Stakeholder Theory untuk pihak yang dirugikan) dan Bab 5 (alat pencegahan).

Kelompok 2 mempresentasikan kebijakan hilirisasi nikel Indonesia untuk Bab 3, Evaluating Business Ethics. Saat ujian, tulis dengan urutan komponen yang diminta soal.

Tema dan deskripsi singkat

Lewat Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019, pemerintah melarang ekspor bijih nikel mentah mulai awal 2020. Nikel wajib diolah di dalam negeri. Hasilnya besar: ekspor produk olahan naik dari sekitar 3 miliar dolar pada 2020 menjadi sekitar 40 miliar dolar pada 2025, investasi di kawasan industri Morowali mencapai 41,5 miliar dolar, dan pekerja di kawasan IMIP dan IWIP sekitar 166 ribu orang. Tetapi bebannya juga besar dan jatuh ke pihak yang lemah: upah pokok di bawah upah minimum kabupaten, 107 pekerja meninggal dan 155 luka dalam 104 kecelakaan smelter sejak 2019 sampai 2025, 163 ribu hektare hutan hilang di Halmahera, 76 persen listrik smelter dari PLTU batu bara, sungai Ake Jira tidak lagi bisa dipakai warga, dan 40 persen wilayah adat O Hongana Manyawa sudah masuk izin tambang. WTO memutuskan kebijakan ini melanggar aturan perdagangan pada November 2022.

Temanya: kebijakan yang manfaatnya besar dan terpusat, tetapi bebannya tersebar dan ditunda.

Dilema etikanya

Dilemanya bukan "hilirisasi atau tidak". Hilirisasi sendiri masuk akal: negara ingin nilai tambah tinggal di dalam negeri. Dilemanya adalah: bolehkah standar upah, keselamatan kerja, dan lingkungan ditunda demi kecepatan membangun industri? Di satu sisi ada kedaulatan sumber daya, lapangan kerja, dan penerimaan negara. Di sisi lain ada pekerja yang digaji di bawah minimum dan lembur 13 jam, warga hilir sungai yang kehilangan air bersih, masyarakat adat yang kehilangan tanah, dan generasi mendatang yang menanggung emisi.

Prinsip etika yang dilanggar

Kelompok menguji dengan sembilan teori di Bab 3, dan hampir semuanya menolak klaim bahwa kebijakan ini sudah etis.

Teori	Hasil uji
Utilitarianism	Act utilitarianism mendukung karena lapangan kerja nyata. Rule utilitarianism menolak, karena kalau semua negara mengolah nikel dengan batu bara, manfaat untuk transisi energi hilang
Ethics of Duty (Kant)	Menolak. Aturan “percepat industri sambil menunda standar” tidak bisa diberlakukan untuk semua orang, dan pekerja diperlakukan sebagai alat
Ethics of Rights	Hak atas pekerjaan terpenuhi, tetapi hak atas kondisi kerja yang adil, kesehatan, air bersih, dan tanah leluhur dilanggar
Theory of Justice (Rawls)	Menolak. Di balik veil of ignorance tidak ada yang mau menjadi warga hilir sungai atau pekerja smelter
Virtue Ethics	Menolak alasan “lebih baik daripada ekspor bijih mentah”; orang berkarakter baik tidak membandingkan diri dengan yang terburuk
Ethic of Care	Menuntut pemulihan sungai dan perlindungan masyarakat adat
Discourse Ethics	Menolak prosedurnya, karena warga terdampak tidak dilibatkan dalam perizinan
Postmodern Ethics	Membongkar istilah “nikel hijau” untuk pengolahan yang pakai batu bara

Ringkasnya, prinsip yang dilanggar: keadilan dalam pembagian beban (distributive justice), keadilan dalam prosedur (warga tidak dilibatkan), hak pekerja dan masyarakat adat, kejujuran dalam klaim “hijau”, dan keadilan antargenerasi.

Siapa yang terlibat dan bertanggung jawab

Level sistem: pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pemberi izin yang tidak memasang standar sosial dan lingkungan yang mengikat sejak awal, serta aparat yang membiarkan AMDAL menjadi formalitas. Level organisasi: pengelola kawasan dan perusahaan smelter, banyak di antaranya modal asing, yang membayar di bawah upah minimum, mengabaikan keselamatan, dan memilih PLTU batu bara karena murah. Level individu: manajer yang mengejar target produksi tanpa menghitung keselamatan, dan pejabat yang menukar izin dengan kepentingan. Diskusi kelas menegaskan masalahnya di pelaksanaan dan tata kelola tiap lokasi, bukan di konsepnya: Sorowako yang memakai PLTA jauh lebih bersih daripada Morowali.

Pihak yang dirugikan: pekerja, warga hilir sungai Ake Jira, masyarakat adat O Hongana Manyawa (sekitar 300 sampai 500 jiwa), masyarakat kabupaten penghasil yang tetap miskin karena hanya 4,35 persen nilai tambah tinggal di Morowali, generasi mendatang, dan Indonesia sendiri yang kehilangan kepercayaan atas klaim “hijau”. Pihak yang diuntungkan: negara, pemodal, dan 166 ribu pekerja yang mendapat pekerjaan.

Lesson learned

1. Manfaat yang terukur selalu lebih mudah dipertahankan daripada beban yang tersebar. Karena itu beban yang tersebar harus dihitung lebih dulu.
2. Satu teori tidak cukup. Klaim yang lolos Utilitarianism bisa gugur di Theory of Justice dan Discourse Ethics. Uji dengan banyak teori lebih jujur.
3. Yang gugur adalah klaim bahwa kebijakan ini sudah etis, bukan kebijakannya. Upah, keselamatan, energi, dan lingkungan masih bisa diperbaiki.
4. Komentar dosen: akar masalah di Indonesia sering bukan di lapisan etika, melainkan di lapisan hukum, yaitu ketidakpastian hukum, AMDAL formalitas, dan rent seeking.
5. Lingkungan bukan warisan nenek moyang, tetapi pinjaman dari anak cucu.

Saran pencegahan

Masukkan biaya yang tertunda sejak awal perencanaan: biaya kesehatan warga, pemulihan sungai, dan pensiun dini PLTU. Beri kursi resmi kepada pekerja, warga hilir, dan masyarakat adat dalam panitia keselamatan dan proses perizinan. Tegakkan upah minimum, batas jam kerja, dan standar keselamatan dengan audit independen, bukan laporan perusahaan sendiri. Pilih sumber energi sesuai keadaan setempat, PLTA kalau bisa, dan kalau terpaksa batu bara, wajib teknologi pengurang emisi dengan tenggat peralihan yang jelas. Buat rumus bagi hasil agar nilai tambah lebih banyak tinggal di daerah. Jangan sebut produk “hijau” sebelum energinya bersih. Dan yang paling penting, kepastian hukum agar standar tidak bisa ditawar.

Soal B Nomor 2. Kasus Kelompok Lain

Soal: Soal no 1 dan no 2. Tuliskan kembali satu kasus yang kelompok Anda presentasikan dan satu kasus yang dipresentasikan kelompok lain. Dengan penekanan pada tema kasus, problematika etisnya atau delima etikanya, prinsip etika yang dilanggar, siapa yang terlibat dan bertanggungjawab dan lesson learned yang dapat diambil dan saran untuk mencegah terjadinya kasus serupa.

Di ujian kamu hanya perlu memilih satu kasus kelompok lain. Di bawah ini ada lima pilihan, masing-masing ditulis mengikuti kerangka yang dipakai kelompok itu sendiri di PowerPoint-nya, bukan kerangka tambahan. Fakta dan angka diambil dari slide mereka. Pilih yang paling kamu hafal.

Pilihan A. Kelompok 4: Siemens, Engineering Change in Anti-Corruption

Dari chapter mana: Bab 5 Managing Business Ethics. Kerangka yang dipakai kelompok: lima pertanyaan kasus dari buku (penyebab, evaluasi inisiatif, values-based lawan compliance-based, korupsi dan kinerja bisnis, denda lawan pendekatan World Bank), ditambah rantai perubahan Leadership, Culture, Compliance System, People, Controls, Training, Whistleblowing, Risk Management, Collective Action.

Tema kasus. Bagaimana sebuah perusahaan besar membangun ulang manajemen etikanya setelah skandal suap yang sudah menjadi budaya. Siemens (berdiri 1847, lebih dari 190 negara, lebih dari 370.000 karyawan) membayar suap lebih dari US\$2,3 miliar sepanjang 1990-an sampai awal 2000-an, antara lain US\$5 juta kepada anak Perdana Menteri Bangladesh untuk kontrak telepon seluler, US\$22 juta kepada pejabat China untuk kereta bawah tanah, dan US\$40 juta di Argentina untuk kontrak kartu identitas senilai US\$1 miliar. Pada Desember 2008 Siemens didenda US\$800 juta oleh otoritas Amerika Serikat, rekor FCPA saat itu. Total pembayaran ke berbagai negara lebih dari US\$1,7 miliar, dan dengan biaya pengacara serta akuntan lebih dari US\$2,5 miliar.

Dilema etikanya. Menurut slide kelompok, manajer Siemens merasa berada di pasar yang pesaingnya juga menyuap. Mereka merasa harus ikut menyuap agar mendapat proyek, mempertahankan bisnis, menjaga lapangan kerja, dan menjaga perusahaan tetap kompetitif. Suap dianggap “cara permainan bisnis dilakukan” dan bahkan dianggap victimless crime, kejahatan tanpa korban. Dilema kedua ada di akhir kasus: CEO Peter Löscher yang membersihkan perusahaan justru diberhentikan pada 2013 karena target pertumbuhan tidak tercapai. Koran menulis “the clean-up man swept aside”. Kelompok menyebut ini dilema besar etika bisnis: perusahaan menuntut integritas tinggi, tetapi pada saat yang sama menuntut kinerja dan pertumbuhan.

Prinsip etika yang dilanggar. Kepatuhan hukum (FCPA dan hukum antikorupsi Jerman); kejujuran, karena suap dicatat sebagai “useful expenses” atau nützliche Aufwendungen; pengendalian internal dan pencatatan akuntansi yang semestinya, karena Siemens sendiri mengakui “systemic violations of anti-corruption laws and accounting regulations”; dan persaingan yang adil dalam tender. Anggapan “kejahatan tanpa korban” ditolak kelompok, karena korbannya adalah masyarakat negara penerima suap dan pesaing yang jujur.

Siapa yang terlibat dan bertanggung jawab. Kelompok menegaskan masalahnya bukan oknum, melainkan sistem. Lima penyebab yang mereka susun: (1) struktur sangat terdesentralisasi, otonomi tinggi ke unit lokal sehingga keputusan pembayaran dibuat di daerah tanpa pengawasan pusat; (2) budaya yang menormalkan suap sebagai “model bisnis”; (3) jaringan informal dan loyalitas, misalnya eksekutif yang dipilih mengoordinasikan “useful expenses” karena dianggap loyal dan tidak akan mengambil uangnya untuk diri sendiri; (4) kekosongan sistem compliance, hanya 86 compliance officer pada 2006; (5) lingkungan eksternal, karena sampai akhir 1990-an suap ke pejabat asing legal di Jerman dan bisa dikurangkan dari pajak. Pihak yang bertanggung jawab: manajer lokal yang membayar, karyawan yang mengoordinasikan dan menutupi, pimpinan puncak yang membantah lalu mundur pada 2007, dan sistem hukum Jerman yang permisif. Menurut kelompok, yang paling sulit diatasi adalah budaya organisasi, karena itu masalah values-based yang tidak bisa diganti dalam semalam.

Lesson learned. Kelompok merumuskan lima pelajaran. Pertama, pemulihan butuh kombinasi compliance-based (kontrol dan sanksi: ganti 80 persen eksekutif lapis satu, 70 persen lapis dua, 40 persen lapis tiga; General Counsel baru; penasihat dari Transparency International; compliance officer dari 86 menjadi lebih dari 500; saluran pelaporan aman 24/7; pelatihan wajib yang sudah menjangkau lebih dari separuh karyawan pada 2008; amnesti whistleblower) dan values-based (slogan “only clean business is Siemens business”; compliance roadshow ke 54 negara berisiko; etika masuk ke rekrutmen, promosi, dan bonus; Integrity Initiative US\$100 juta selama 15 tahun bersama World Bank). Compliance saja melahirkan budaya centang kotak, values saja tidak punya “gigi”. Kedua, “performance with ethics, this is not a contradiction, it is a must” (Löscher), tetapi ketegangannya nyata: kalau pesaing dan klien masih menyuap, perusahaan yang menolak bisa kalah. Ketiga, denda US\$800 juta memberi efek jera dan memaksa reformasi segera, tetapi bersifat menghukum masa lalu dan bisa dianggap sekadar “biaya berbisnis”; pendekatan World Bank lebih berorientasi ke depan dan menasar akar masalah, tetapi tanpa penegakan tegas berisiko kurang mengikat. Keduanya saling melengkapi. Keempat, kerja sama dengan penyidik dan pembenahan serius membuat denda jauh lebih kecil dari yang mungkin dijatuhkan; DOJ menyebut upaya Siemens menetapkan standar bagi multinasional lain. Kelima, membangun budaya etis adalah “maraton, bukan sprint”.

Saran pencegahan. Mengikuti rantai yang dirumuskan kelompok: Leadership (pimpinan yang memberi contoh dan berani membayar harga perubahan), Culture (nilai bersih yang diulang terus, bukan slogan pasca krisis), Compliance System (pencegahan, deteksi, respons), People (ganti orang yang menjadi bagian masalah; seluruh 450 staf audit diminta melamar ulang), Controls (audit independen dan pengendalian internal yang memadai), Training (pelatihan wajib dan diperbarui), Whistleblowing (saluran aman dan amnesti), Risk Management (compliance risk assessment tahunan oleh manajemen senior, mulai 2012), dan Collective Action (compliance pact dengan pesaing di tingkat proyek dan industri, seperti di sektor transmisi energi Argentina dan proyek Piala Dunia 2014 serta Olimpiade 2016 di Brasil, agar lapangan bermain rata). Catatan kritis kelompok yang bisa kamu kutip: reformasi struktur desentralisasi belum dibahas tegas, dan roadshow serta pelatihan berisiko menjadi simbol kalau tidak diperkuat terus.

Pilihan B. Kelompok 1: CSR PT Djarum dan Djarum Foundation

Dari chapter mana: Bab 2 Framing Business Ethics. Kerangka yang dipakai kelompok: tiga lensa yang saling melengkapi, yaitu CSR (apa tanggung jawabnya, lewat Carroll's CSR Pyramid dan bolt-on lawan built-in), Stakeholder Theory (kepada siapa), dan Corporate Citizenship (dengan kuasa apa).

Tema kasus. Bisakah filantropi besar menebus kekurangan etis pada produk inti? PT Djarum berdiri 1951 di Kudus, menyerap lebih dari 56.000 tenaga kerja, menyeter cukai dan pajak Rp35 triliun (2017), dan lewat Djarum Foundation (sejak 1986) menjalankan lima pilar: pendidikan (lebih dari 13.900 Beswan Djarum), olahraga (PB Djarum sejak 1974, 11 atlet peraih medali Olimpiade), lingkungan (2,3 juta pohon trembesi, 1,1 juta mangrove), budaya, dan sosial. Pada Juli 2019 audisi bulutangkis anak di GOR KONI Bandung dipersoalkan KPAI karena peserta diwajibkan memakai kaus bermerek Djarum, yang dinilai memakai tubuh anak sebagai media promosi gratis industri tembakau. Mediasi di Kemenpora pada 12 September 2019 menghasilkan tiga kesepakatan: KPAI mencabut permintaan penghentian, nama diubah menjadi "Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis" tanpa logo dan merek, dan audisi dilanjutkan.

Dilema etikanya. Menurut kelompok, konflik antar stakeholder ini tidak bisa diselesaikan dengan model pemegang saham: kepentingan anak (diwakili KPAI) berhadapan dengan kepentingan ekosistem bulutangkis, karyawan, bahkan sebagian orang tua peserta sendiri. Tabel stakeholder kelompok memperlihatkan benturan: karyawan dan petani tembakau (penghidupan) lawan agenda pengendalian tembakau; Kemenkeu dan Bea Cukai (penerimaan cukai) lawan Kemenkes (kesehatan publik); konsumen dewasa (kebebasan memilih produk legal) lawan hak anak atas perlindungan dari paparan merek; atlet binaan dan beswan (akses pembinaan) lawan masyarakat sipil yang menolak normalisasi merek rokok di ruang anak. Kesimpulan kelompok: tidak ada keputusan yang memuaskan semua pihak.

Prinsip etika yang dilanggar. Dengan Carroll's CSR Pyramid, kelompok menilai Djarum KUAT di lapisan ekonomi (sekitar 60.000 karyawan, bagian dari penerimaan cukai nasional Rp213 triliun) dan filantropis, PATUH di lapisan hukum (cukai dan PP 109/2012), tetapi RAPUH di lapisan etis: produk inti merugikan kesehatan 70 juta perokok, 7,4 persen perokok berusia 10 sampai 18 tahun, dan audisi anak memakai atribut merek sampai 2019. Karena lapisan harus dipenuhi berurutan, filantropi sebesar apa pun tidak menebus kekurangan di lapisan etis. Prinsip stakeholder yang dilanggar: principle of corporate effect (Evan dan Freeman), karena anak peserta audisi adalah stakeholder sah yang terkena dampak meski tidak punya kontrak dengan perusahaan. Dengan lensa Corporate Citizenship, Djarum menjadi disabler hak sipil anak atas kesehatan, dan industri tembakau menjadi blockage regulasi (Indonesia satu-satunya negara Asia yang belum meratifikasi FCTC).

Siapa yang terlibat dan bertanggung jawab. Kelompok membuka dengan empat alasan korporasi bisa memikul tanggung jawab moral: legal identity, agency, organizational culture, dan functional identity. Jadi yang dituntut adalah PT Djarum sebagai entitas, bukan hanya manajernya. Djarum adalah perusahaan keluarga tertutup, dikendalikan keluarga Hartono (kini generasi ketiga, Victor Hartono), tanpa pemegang saham publik dan tanpa kewajiban keterbukaan pasar modal, sehingga akuntabilitas dan transparansinya lemah. Pihak lain yang terlibat: KPAI sebagai wali kepentingan anak (stakeholder dari stakeholder, sesuai network model Rowley), Yayasan Lentera Anak yang menekan lewat opini publik, Kemenpora sebagai mediator, dan negara yang regulasinya dijaga tetap longgar oleh industri.

Lesson learned. Kelima kesimpulan kelompok: (1) korporasi punya tanggung jawab moral yang lebih besar daripada jumlah tanggung jawab individunya; (2) Djarum kuat di ekonomi dan filantropi, formal di hukum, tetapi defisit di etis, pola yang sesuai karakter CSR negara berkembang (Visser) dan strategi Traditional CSR yang bolt-on; (3) CSR Djarum masih bolt-on, laba dicari dulu dari produk bermasalah lalu sebagian dibagikan untuk citra dan mengelola risiko, terlihat dari reaksi defensif menghentikan audisi saat ditekan; (4) anak peserta audisi adalah stakeholder sah lewat principle of corporate effect; (5) Djarum secara nyata menjalankan fungsi negara (provider hak sosial lewat beasiswa dan pembinaan atlet) sekaligus menghambatnya (blockage regulasi tembakau), sehingga tuntutan akuntabilitas dan transparansi setara aktor publik menjadi wajar. Kelompok juga mencatat tiga bentuk Stakeholder Theory terlihat sekaligus: secara normatif Djarum wajib menghormati hak anak, secara deskriptif Djarum nyatanya merespons tekanan, dan secara instrumental respons itu menyelamatkan program dan reputasinya. Polemik 2019 adalah contoh corporate accountability yang bekerja lewat tekanan masyarakat sipil, tanpa melewati kotak suara.

Saran pencegahan. Mengikuti arah kelompok: bergeser dari bolt-on ke built-in, yaitu tanggung jawab masuk ke bisnis inti dan rantai nilai, bukan sekadar membagi sebagian laba; memisahkan secara terlihat mana pembinaan dan mana promosi, seperti isi kesepakatan mediasi; membangun stakeholder democracy dan dialog terlembaga untuk memutuskan

klaim mana yang didahulukan dan dengan alasan apa, karena pendekatan Carroll saja tidak cukup; dan menerima tuntutan akuntabilitas serta transparansi setara aktor publik, termasuk tiga unsur transparansi menurut Schnackenberg dan Tomlinson: disclosure, clarity, accuracy. Di sisi negara: menegakkan PP 109/2012 dan tidak membiarkan industri menjadi blockage regulasi.

Pilihan C. Kelompok 3: Volkswagen, Ketika Target Mengalahkan Integritas

Dari chapter mana: Bab 4 Making Decisions in Business Ethics. Kerangka yang dipakai kelompok: tiga syarat sebuah keputusan menjadi ethical issue, Rest's Four-Stage Model, individual factors dan situational factors, moral intensity dan moral framing, dengan pertanyaan pembuka “yang salah orangnya, atau sistemnya?”

Tema kasus. Mengapa orang memilih salah di tempat kerja, dan sistem apa yang membuat keputusan salah bertahan lama. Volkswagen menghadapi standar emisi Amerika Serikat yang makin ketat, tetapi ingin mempertahankan performa dan efisiensi kendaraan. VW memasang defeat device agar mobil lolos uji laboratorium, sementara di jalan nyata beberapa model mengeluarkan nitrogen oksida sampai 40 kali batas legal. Pada 2014 uji jalan independen memicu investigasi EPA. Respons awal VW: “minor software error”. Pada 2015 VW mengakui deliberate deception yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Skalanya: 11 juta mobil terdampak, emisi 40 kali batas, lebih dari 1.000 dokumen diduga dimusnahkan untuk menutupi jejak.

Dilema etikanya. Judul slide kelompok sudah merangkumnya: “ketika target mengalahkan integritas”. Tekanan regulasi mendorong VW mencari jalan pintas teknologi emisi. Pilihannya: memenuhi standar secara jujur dengan mengorbankan performa, atau mempertahankan performa dengan menipu alat uji. Dengan Rest's Four-Stage Model (awareness, judgement, intent, behaviour), kelompok menunjuk celah paling berbahaya: orang bisa tahu sesuatu salah, tetapi tekanan target, reward, dan authority membuatnya tetap tidak melakukan yang benar. Kelompok juga mengingatkan kegagalan pertama sering bukan memilih yang salah, melainkan gagal menyadari ada masalah moral: masalah serius terasa kecil kalau dibingkai sebagai “technical problem”, “business problem”, atau “software issue”. Itu persis yang dilakukan VW saat menyebut temuan EPA sebagai “minor software error”.

Prinsip etika yang dilanggar. Kejujuran kepada regulator dan konsumen (data emisi dimanipulasi, dokumen dimusnahkan); kepatuhan hukum pada standar emisi; integritas, yang kelompok definisikan sebagai konsistensi antara prinsip, kata, dan tindakan, bukan sekadar niat baik; dan tanggung jawab atas dampak pada pihak lain, karena sebuah keputusan menjadi isu etis ketika berdampak signifikan pada orang lain, ada pilihan lain, dan ada yang mengenali sisi moralnya. Ketiga syarat itu terpenuhi di VW, jadi ini keputusan etis yang diambil dengan sadar, bukan kecelakaan teknis.

Siapa yang terlibat dan bertanggung jawab. Kelompok sengaja menolak pertanyaan “siapa engineer yang salah?” dan menggantinya dengan “sistem apa yang membuat keputusan salah dapat dipertahankan begitu lama?” Diagnosisnya: ini organizational ethical failure dalam skala masif, bukan sekadar software failure. Faktor organisasi yang mereka sebut mengajari orang berbuat salah: reward dan authority (insentif yang salah mendorong orang mengorbankan integritas demi target), bureaucracy (orang cukup mengikuti aturan dan peran tanpa bertanya apakah tujuannya benar), work roles dan norms (peran kerja mendefinisikan ulang apa yang “wajar”), dan organizational culture (membentuk “common sense” tentang apa yang normal, bahkan jika salah). Jadi yang bertanggung jawab adalah insinyur dan manajer yang merancang serta menyetujui, tetapi terutama sistem reward, otoritas, dan budaya VW yang membuat mereka melakukannya dan membiarkannya bertahan. Faktor individu (nilai pribadi, integritas, moral development) tetap berpengaruh, tetapi “karakter penting, tapi bukan segalanya”.

Lesson learned. Kutipan penutup slide kelompok: “bukan hanya tentang memperbaiki software, tapi yang perlu diperbaiki adalah sistem pengambilan keputusan yang memungkinkan tindakan tidak etis dapat terjadi dan bertahan.” Pelajaran turunannya: keputusan etis tidak dibuat sendirian, faktor individu dan situasional saling memengaruhi; tahu benar tidak berarti bertindak; dan cara membingkai masalah mengubah keputusan, karena moral framing membuat harm, rights, responsibility, dan stakeholders terlihat.

Saran pencegahan. Lima solusi manajerial dari slide kelompok: ubah struktur reward agar tidak mendorong shortcuts; perkuat speak-up dan perlindungan whistleblower; bangun budaya yang berani challenge authority; perbaiki culture sehingga integritas menjadi norma; perkuat governance untuk menangkap masalah sebelum menjadi krisis. Ditambah dari kerangka moral framing: biasakan membingkai isu teknis sebagai isu etis, dengan bertanya siapa yang dirugikan, hak siapa yang dilanggar, dan siapa yang bertanggung jawab.

Pilihan D. Kelompok 5: Corporate Governance Klub Sepak Bola, For Profit or For Glory?

Dari chapter mana: Bab 6 Shareholders and Business Ethics. Kerangka yang dipakai kelompok: corporate governance sebagai hubungan antara ownership, shareholders, stakeholders, dan corporate purpose; logika ownership lawan logika stakeholder purpose; agency problem; dan empat unsur sustainable governance (capital, control, accountability, stakeholder interest).

Tema kasus. Untuk siapa klub sepak bola seharusnya dijalankan? Klub punya dua karakter sekaligus. Sebagai business entity ia butuh modal, menghasilkan pendapatan dari TV, sponsor, tiket, dan merchandise, membayar pemain, dan harus menjaga keberlanjutan keuangan. Sebagai social institution ia punya fans dengan loyalitas jangka panjang, membawa sejarah dan identitas, terkait erat dengan komunitas lokal, dan sporting success punya nilai emosional, bukan hanya

finansial. Lima klub berpendapatan tertinggi Eropa (2017) memilih jalan berbeda: Manchester United (US\$765 juta, korporasi publik di NYSE, mayoritas keluarga Glazer lewat Red Football), FC Barcelona dan Real Madrid (US\$688 juta, asosiasi anggota atau socio, anggota memilih presiden), Bayern Munich (US\$657 juta, 75 persen anggota, 25 persen Adidas, Audi, Allianz, dengan aturan 50+1 Bundesliga), dan Manchester City (US\$583 juta, sepenuhnya milik Sheikh Mansour sejak 2008).

Dilema etikanya. Kelompok merumuskannya sebagai dua logika: siapa yang memiliki klub lawan untuk siapa klub dijalankan. Logika ownership: klub adalah aset finansial milik investor, tujuannya return on investment dan kenaikan nilai aset, ukurannya profitabilitas dan valuasi, yang berhak memutuskan adalah pemilik saham (hak formal). Logika stakeholder purpose: klub adalah institusi sosial milik komunitas, tujuannya sporting success, identitas, dan keberlanjutan hubungan, ukurannya dampak sosial dan loyalitas, yang punya klaim adalah fans, pemain, dan komunitas (klaim moral). Dalam kerangka Bab 6 yang kelompok sajikan, ini juga pertanyaan apakah shareholder hanya pihak yang dilindungi etika, atau juga pihak yang bisa mendorong atau merusak etika lewat kepemilikannya.

Prinsip etika yang dilanggar atau terancam. Kelompok menyusun empat tantangan governance yang muncul di semua model: agency problem yang universal (selalu ada celah antara kepentingan pengambil keputusan dan kepentingan stakeholder luas); ketimpangan kompetisi (perbedaan kapasitas finansial menciptakan lapangan bermain tidak setara); regulasi yang sulit ditegakkan konsisten (Financial Fair Play sulit diterapkan setara pada klub bermodal sangat besar); dan legitimasi moral lawan kontrol formal (fans punya klaim moral kuat tetapi lemah secara struktur, kecuali di model member-owned). Dari tabel kekuatan dan kelemahan kelompok: pada private billionaire (Man City) sporting success “dibeli” dan ada isu keadilan kompetisi; pada private plus leverage (Man United) beban utang dibebankan ke klub, bukan ke owner. Prinsip yang terancam: fairness kompetisi, keadilan bagi stakeholder yang menanggung beban utang pemilik, dan accountability.

Siapa yang terlibat dan bertanggung jawab. Pemilik dan board sebagai pengambil keputusan formal; pada model leverage, pemilik yang memindahkan utang akuisisi ke klub; pada model pemilik tunggal, pemilik yang bisa menentukan arah sendiri. Regulator seperti UEFA dan liga ikut bertanggung jawab atas penegakan Financial Fair Play. Fans, pemain, dan komunitas adalah pihak yang berkepentingan tetapi tidak punya kontrol formal. Kelompok mengaitkannya dengan materi Bab 6 lainnya: isu executive accountability and control (siapa mengawasi pengambil keputusan, dan apakah pengawasnya independen sesuai syarat Nader dan Boyd) dan alternative ownership (state-owned, family-owned, co-operatives, social purpose corporations), yang menurut kelompok menghasilkan incentive, accountability, stakeholder representation, dan time horizon yang berbeda, tetapi bukan jaminan otomatis perilaku etis.

Lesson learned. Kesimpulan kelompok: tidak ada model kepemilikan yang sempurna, masing-masing adalah trade-off. Member-owned menjaga identitas tetapi tidak kebal salah urus keuangan. Aturan 50+1 menjaga disiplin keuangan dan koneksi fans tetapi membatasi investasi asing besar. UEFA Financial Fair Play mendorong break-even tetapi sulit ditegakkan pada klub bermodal sangat besar. Karena itu pertanyaan yang lebih penting bukan “model mana yang terbaik”, melainkan “unsur apa yang harus selalu hadir”. Jawaban kelompok: capital (membiayai pertumbuhan), control (kejelasan keputusan), accountability (pengawasan dan transparansi), dan stakeholder interest (fans, pemain, komunitas) membentuk sustainable governance. Ownership bukan hanya soal siapa yang menyediakan modal, tetapi siapa yang memegang kontrol, tujuan apa yang diprioritaskan, dan kepada siapa keputusan dipertanggungjawabkan.

Saran pencegahan. Mengikuti empat unsur kelompok: pastikan ada modal yang cukup tanpa membebankan utang pemilik ke klub; perjas siapa yang memutuskan dan batasi kekuasaan pemilik tunggal lewat board yang independen; wajirkan transparansi dan pengawasan, termasuk penegakan Financial Fair Play yang setara untuk semua klub; dan beri fans serta komunitas jalur resmi untuk didengar, misalnya lewat model keanggotaan atau aturan seperti 50+1. Tuliskan tujuan klub secara resmi agar keputusan pemilik bisa diuji terhadapnya.

Pilihan E. Kelompok 6: Ethical Leadership dalam Krisis Governance, Kasus eFishery

Dari chapter mana: Ethical Leadership (topik pelengkap Bab 4). Kerangka yang dipakai kelompok: tiga teori, yaitu Cognitive Moral Development dari Kohlberg dan rationalization tactics serta moral muteness (Bab 4), ethical leadership sebagai moral person dan moral manager (Bab 5), dan Agency Theory serta information asymmetry (Bab 6).

Tema kasus. Mengapa pemimpin yang tampak meyakinkan gagal menjadi moral manager, dan mengapa investor besar pun bisa kecolongan. eFishery lahir di Bandung pada 2013 dari ide membantu pembudidaya ikan dan udang mengelola pakan lewat smart feeder. Pada 2018 arus kas mulai seret; alih-alih membenahi fundamental, manajemen memoles laporan keuangan, kebiasaan yang bertahan enam tahun. Pada 2018 sampai 2023 investor besar masuk: SoftBank, Temasek, Sequoia India, dan 42XFund. Pada 2023 sampai 2024 eFishery menjadi unicorn dengan valuasi di atas US\$1 miliar. Akhir 2024 whistleblower dan investigasi forensik FTI Consulting menemukan klaim pendapatan Januari sampai September 2024 sebesar US\$752 juta, padahal kenyataannya US\$157 juta dengan rugi bersih US\$35,4 juta. Pada 29 April 2026 Pengadilan Negeri Bandung memvonis pendiri sekaligus CEO 9 tahun penjara atas penggelapan dan pencucian uang; dua mantan eksekutif ikut dinyatakan bersalah. KWAP, dana pensiun Malaysia, menyelidiki investasinya senilai RM163,4 juta.

Dilema etikanya. Pada 2018 pendiri menghadapi pilihan: mengakui kinerja buruk dan berisiko kehilangan pendanaan, atau memoles angka untuk menjaga pertumbuhan. Kelompok menjelaskan pilihan kedua bertahan bertahun-tahun

karena satu pembenaran yang terus dipakai: “toh investor tetap untung, tidak ada yang benar-benar dirugikan”. Dalam tabel rasionalisasi kelompok (Table 4.5), ini denial of injury. Rasionalisasi semacam ini pelan-pelan membuat pelanggaran terasa biasa saja. Konsep terkait yang kelompok sebut: moral muteness, manajer enggan membicarakan isu etis secara terbuka dan memilih membingkainya sebagai keputusan bisnis biasa, bukan karena tidak peduli, tetapi karena takut dianggap merusak suasana kerja atau terlihat naif.

Prinsip etika yang dilanggar. Kejujuran kepada investor (dua angka berbeda untuk pendapatan yang sama); hukum pidana (penggelapan dan pencucian uang); kontrak kepercayaan antara principal dan agent menurut Jensen dan Meckling, karena manajemen yang punya akses penuh ke data sebenarnya memanfaatkan information asymmetry; dan ethical leadership itu sendiri, karena menurut definisi kelompok pemimpin seharusnya menentukan standar etis organisasi lalu menularkannya ke seluruh karyawan dalam pekerjaan sehari-hari.

Siapa yang terlibat dan bertanggung jawab. Pendiri sekaligus CEO dan dua eksekutif yang divonis sebagai pelaku. Tetapi kelompok menempatkan tanggung jawab pada tiga lapis. Pertama, kepemimpinan: ada moral person, tetapi tidak ada moral manager. Karisma dan visi pendiri mungkin cukup meyakinkan orang satu per satu, tetapi karisma tidak otomatis menjadi sistem yang menanamkan etika ke seluruh organisasi; di depan publik misi keberlanjutan periklanan terdengar meyakinkan, di dalam tidak ada sistem yang menegakkan standar etis. Kedua, governance: startup yang dikendalikan penuh oleh pendirinya biasanya punya lapisan pengawasan yang tidak seketat korporasi publik atau BUMN. Ketiga, investor: SoftBank, Temasek, dan Sequoia India punya tim riset dan audit besar, tetapi celah informasinya cukup lebar sehingga manipulasi bertahan bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Dengan Kohlberg, kelompok menjelaskan banyak keputusan tidak etis muncul bukan karena orang tidak tahu itu salah, tetapi karena yakin perusahaan akan membiarkannya atau bahkan menggajarnya (level preconventional), dan sebagian besar orang dewasa berada di level conventional, mengikuti apa yang “biasa” dilakukan rekan kerja.

Lesson learned. Empat pelajaran kelompok: (1) ethical leadership bukan tentang karisma seseorang di atas panggung, melainkan sistem yang terus dijaga agar nilai etis benar-benar hidup di seluruh organisasi; (2) governance bukan pelengkap misi keberlanjutan, tetapi fondasi perusahaan; (3) pembenaran atas tindakan tidak etis bisa bertahan bertahun-tahun selama tidak ada pengawasan dari luar; (4) investor dan regulator tidak bisa hanya mengandalkan laporan dari manajemen sendiri, terutama pada startup yang dikendalikan penuh oleh pendirinya. Dampaknya merembet lintas negara, terbukti dari penyelidikan KWAP.

Saran pencegahan. Mengikuti tiga teori kelompok. Dari ethical leadership: pemimpin harus menjadi moral manager, aktif membangun sistem yang membuat seluruh organisasi bergerak sejalan dengan nilai, bukan hanya memiliki nilai pribadi yang baik; karyawan menilai dari kejujuran dan konsistensi yang tampak sehari-hari, bukan dari pidato. Dari Agency Theory: kurangi information asymmetry dengan pengawasan dari luar, verifikasi independen, dan jangan bergantung pada laporan manajemen sendiri; perketat lapisan pengawasan pada startup yang dikendalikan satu figur. Dari Bab 4: lawan rasionalisasi “tidak ada yang dirugikan” dan moral muteness dengan membiasakan isu etis dibicarakan terbuka, serta pastikan ada pengawasan luar karena pembenaran bertahan selama tidak ada yang mengawasi.

Soal B Nomor 3. Banjir dan Tanah Longsor di Jawa, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh

Soal: Soal no 3. Lakukan analisis dari sisi prinsip etika bisnis/etika lingkungan kasus banjir dan tanah longsor yang terjadi di sebagian wilayah Jawa, Sumbar, Sumut dan Aceh yang terjadi baru-baru ini. Apa akar permasalahan etikanya, siapa yang dominan bertanggungjawab, mengapa kasus ini bisa terjadi, lesson learned dan saran agar tidak terjadi lagi bencana di masa yang akan datang?

Dari chapter mana: Bab 1 (etika dimulai ketika hukum berakhir, sustainability, biaya sosial), Bab 2 (Carroll's CSR Pyramid, corporate accountability), Bab 3 (Ethic of Care, Theory of Justice, Ethics of Rights, Discourse Ethics), Bab 4 (moral intensity, moral framing, rationalization), Bab 5 (environmental management system, social accounting, kasus Abengoa), dan Bab 6 (agency problem).

Deskripsi singkat

Pada akhir November sampai Desember 2025, hujan sangat deras yang dipicu badai tropis di sekitar Selat Malaka menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, disusul banjir di sebagian Jawa. Menurut pemberitaan, korban jiwa dan hilang mencapai ratusan sampai lebih dari seribu orang, ratusan ribu orang mengungsi, dan banyak jembatan serta jalan putus. Satu hal yang paling banyak diperhatikan: banjir membawa kayu gelondongan dalam jumlah besar dari hulu, yang menjadi tanda bahwa hutan di hulu sudah ditebang. Pemerintah dan pengamat menyebut alih fungsi hutan menjadi kebun, tambang, dan pemukiman di daerah hulu sebagai penyebab bencana menjadi jauh lebih parah daripada hujan yang sama di masa lalu.

Saat ujian, angka tidak harus persis. Yang dinilai adalah analisis etikanya.

Akar permasalahan etikanya

Hujan deras adalah peristiwa alam. Tetapi hujan deras menjadi bencana besar karena ulah manusia. Akar masalah etikanya ada tiga.

Pertama, biaya sosial yang dilempar ke orang lain. Perusahaan dan orang yang membuka hutan di hulu menikmati keuntungannya sendiri: kayu, sawit, tambang, atau lahan. Tetapi biaya hilangnya daerah resapan ditanggung warga di hilir yang rumahnya tersapu banjir. Buku menyebut ini biaya sosial yang tidak masuk ke laporan keuangan perusahaan. Kewajiban etisnya adalah memasukkan biaya itu ke dalam hitungan sendiri, bukan melemparnya ke masyarakat.

Kedua, legal tetapi tidak etis. Banyak pembukaan lahan itu berizin. Tetapi seperti pernyataan nomor 10 di Soal A, izin tidak membuat sesuatu menjadi benar. Etika bisnis dimulai ketika hukum berakhir. Ditambah lagi sebagian pembalakan memang ilegal, jadi ada pelanggaran hukum dan etika sekaligus.

Ketiga, kegagalan tata kelola. Izin diberikan tanpa pengawasan, AMDAL menjadi formalitas, dan laporan keberlanjutan perusahaan tidak menggambarkan keadaan di lapangan. Dosen berulang kali menekankan: masalah di Indonesia sering bukan di lapisan etika, melainkan di lapisan hukum, yaitu ketidakpastian hukum dan rent seeking, orang yang mencari untung dari izin dan kedekatan dengan pejabat.

Prinsip yang dilanggar: Ethic of Care terhadap masyarakat di hilir, keadilan dalam pembagian manfaat dan beban (Theory of Justice), hak warga atas keselamatan dan tempat tinggal yang aman (Ethics of Rights), keadilan antargenerasi dalam sustainability, dan kejujuran dalam perizinan serta pelaporan. Dengan Carroll's CSR Pyramid, perusahaan yang hanya memenuhi lapisan legal dan mengabaikan lapisan ethical adalah perusahaan yang gagal bertanggung jawab.

Siapa yang dominan bertanggung jawab

Pakai tiga level seperti biasa, lalu sebut siapa yang paling dominan.

Level sistem, paling dominan: pemerintah pusat dan daerah sebagai pemberi izin alih fungsi hutan, konsesi tambang, dan perkebunan, serta sebagai pengawas yang seharusnya menindak pembalakan liar. Tanpa izin dan tanpa pembiaran, pembukaan hutan dalam skala besar tidak mungkin terjadi. Pemerintah juga bertanggung jawab atas tata ruang: pemukiman yang dibiarkan tumbuh di bantaran sungai dan lereng rawan longsor.

Level organisasi: perusahaan perkebunan, tambang, dan pengembang yang membuka lahan di daerah hulu dan daerah resapan, termasuk yang mengantongi izin tetapi melanggar syarat izin, dan pelaku pembalakan liar beserta jaringan yang membeli kayunya.

Level individu: pejabat yang menerbitkan izin bermasalah, oknum yang menerima suap untuk menutup mata, dan warga yang ikut menebang atau membuka lahan di lereng. Tetapi penting diingat pesan dosen dari diskusi nikel: masyarakat kecil sering dijadikan kambing hitam, padahal kerusakan dalam skala besar dilakukan perusahaan dengan alat berat dan modal besar.

Jadi yang paling dominan adalah pemberi izin dan pemegang izin, bukan hujan dan bukan warga kecil.

Mengapa kasus ini bisa terjadi

Pakai alat Bab 4 untuk menjelaskan mengapa orang dan organisasi tetap melakukannya walau tahu akibatnya.

- **Moral intensity rendah.** Korban banjir jauh dari pembuat keputusan, dan akibatnya baru terasa bertahun-tahun kemudian. Masalah yang korbannya jauh dan dampaknya tertunda terasa kurang mendesak, padahal besar.
- **Moral framing yang salah.** Pembukaan hutan dibingkai sebagai “investasi”, “pembangunan daerah”, atau “lapangan kerja”, bukan sebagai keputusan yang menyangkut nyawa orang di hilir. Cara membingkai masalah menentukan apa yang dianggap penting.
- **Rationalization.** Alasan seperti “sudah berizin”, “kalau bukan kita, orang lain yang buka”, dan “hujannya yang terlalu deras” adalah cara mengelak tanggung jawab (denial of responsibility).
- **Insentif jangka pendek.** Pejabat daerah dinilai dari investasi masuk dan pendapatan daerah, perusahaan dinilai dari laba tahun ini. Tidak ada yang dinilai dari banjir yang terjadi sepuluh tahun kemudian. Ini sama dengan earnings management yang dibahas dosen: untung sekarang, beban dilempar ke penerus.
- **Agency problem di sektor publik.** Rakyat sebagai pemilik sumber daya mempercayakan pengelolaannya kepada pejabat, tetapi pejabat punya informasi lebih banyak dan kepentingan sendiri. Tanpa pengawasan, kepercayaan itu disalahgunakan.
- **Sertifikasi dan laporan yang hanya simbol.** Seperti kasus Abengoa di Bab 5, perusahaan bisa punya sertifikat lingkungan tetapi praktiknya berbeda. Ini greenwashing.

Lesson learned

1. Bencana alam bisa menjadi bencana buatan manusia. Hujan tidak bisa dicegah, tetapi gundulnya hutan bisa.
2. Izin bukan pembenaran etis. Sesuatu yang legal tetap bisa salah, dan akibatnya tetap ditanggung orang lain.
3. Biaya yang disembunyikan selalu muncul lagi, dengan jumlah yang jauh lebih besar. Keuntungan dari kayu dan lahan tidak sebanding dengan nyawa, rumah, jembatan, dan tahun-tahun pemulihan yang hilang.

4. Governance adalah pencegah bencana. Pengawasan izin, AMDAL yang sungguh-sungguh, dan penegakan hukum lebih murah daripada operasi penyelamatan.
5. Beban yang tersebar harus dihitung lebih dulu, karena manfaat yang terukur (investasi, pajak) selalu lebih mudah dibela.
6. Dalam ketiadaan aturan yang tegas, etika harus hadir. Perusahaan yang baik tidak menunggu dipaksa untuk menjaga hulu sungai.

Saran agar tidak terulang

Untuk pemerintah: tinjau ulang semua izin di daerah hulu dan daerah resapan, cabut yang melanggar syarat, dan hentikan izin baru di daerah rawan. Jadikan AMDAL penilaian sungguh-sungguh dengan pemeriksa independen, bukan dokumen yang tinggal ditandatangani. Tegakkan hukum pada pembalakan liar sampai ke pembeli kayunya, bukan hanya penebang di lapangan. Perbaiki tata ruang: larang pemukiman baru di bantaran sungai dan lereng rawan, dan pindahkan yang sudah ada secara bertahap dengan ganti rugi yang adil. Ubah ukuran kinerja pejabat daerah agar memasukkan tutupan hutan dan risiko bencana, bukan hanya investasi masuk.

Untuk perusahaan: masukkan biaya lingkungan dan sosial ke dalam hitungan proyek sejak awal (internalisasi biaya). Jalankan environmental management system secara sungguh-sungguh, bukan untuk sertifikat. Buat social accounting yang jujur, termasuk melaporkan area yang bermasalah. Libatkan warga hulu dan hilir sebelum membuka lahan, sesuai Discourse Ethics. Dan pulihkan hutan di wilayah kerja sebagai bagian dari kewajiban, bukan sumbangan.

Untuk masyarakat dan lembaga lain: media, lembaga swadaya, dan perguruan tinggi memantau tutupan hutan dengan citra satelit dan mengumumkannya secara terbuka, sehingga tekanan publik menjadi alat akuntabilitas seperti KPAI pada kasus Djarum. Warga di hilir perlu punya jalur resmi untuk menolak izin yang membahayakan mereka.

Kalimat penutup yang bisa dipakai di ujian: hutan di hulu bukan milik pemegang izin, dan bukan warisan nenek moyang, tetapi pinjaman dari anak cucu. Etika bisnis meminta kita mengembalikannya dalam keadaan utuh.

Penutup soal: Selamat untuk semuanya semoga sehat, sukses dan selalu menjaga integritas.